



P U T U S A N

Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : TUTIK MEGA NINGSIH;
Tempat lahir : Blitar;
Umur / Tanggal lahir : 47 tahun / 12 April 1977;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Jimbe RT 004 RW 002 Kel. Jimbe, Kec. Kademangan Kab. Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA;

TERDAKWA II

Nama lengkap : LILIK WIYANTI;
Tempat lahir : Blitar;
Umur / Tanggal lahir : 44 tahun / 15 Maret 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Rejowinangun RT 002 RW 004 Kademangan Kab. Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMK;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr. Supriarno, S.H., M.H, Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "Dr. Priarno Law Office", yang berkedudukan hukum di Jl. Jati No. 54 RT 003 RW 012, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2025 Nomor 550/SK/2025;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 17 Oktober 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 17 Oktober 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt



Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan ahli dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. TUTIK MEGA NINGSIH dan Terdakwa 2. LILIK WIYANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia” melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 20 huruf C UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP Jo UU No.1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. TUTIK MEGA NINGSIH dan Terdakwa 2. LILIK WIYANTI dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan Pidana denda kategori VI yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang wajib dibayar dalam waktu 2 (dua) bulan, apabila denda tidak dibayar harta kekayaan terpidana disita dan dilelang oleh Penuntut Umum, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan pidana penjara pengganti selama 190 (seratus sembilan puluh) hari;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Pasport Nomor E8624414 atas nama Lutfi Khusnul Jannah;
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass Maskapai Scoot dengan Nomor Penerbangan TR 263 tanggal 23 Oktober 2024 pukul 10.20 (Surabaya) – 13.35 (Singapura) dengan penumpang atas nama Lutfi Khusnul Jannah;
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass Maskapai Garuda dengan Nomor Penerbangan GA 855 tanggal 4 November 2024 pukul 19.30 (Singapura) -21.00 (Indonesia) dengan penumpang atas nama Lutfi Khusnul Jannah;
 - 1 (satu) lembar E-Tiket Penerbangan Keberangkatan atas nama Lutfi Khusnul Jannah menggunakan Maskapai Garuda dengan Nomor Penerbangan GA 855 tanggal 4 November 2024 pukul 19.30 (Singapura) -21.00 (Indonesia);
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran uang ganti rugi ke Agensi atas nama Wong Loek Yan senilai Rp.37.926.700 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

Hal. 2 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt



- 6 (enam) lembar visa kerja atas nama Lutfi Khusnul Jannah dari kementerian Tenaga Kerja Singapura;
Dikembalikan kepada Saksi LUTFI KHUSNUL JANNAH
 - 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam Merk robot;
 - 1 (satu) lembar invoice biaya akomodasi Sdri.Lutfi Khusnul Jannah kepada Mrs.Yann (JY Employment Agency);
 - 1 (satu) bendel data manifest Penumpang dan Bagasi Maskapai Scoot dengan Nomor Penerbangan TR 263 tanggal 23 Oktober 2024 pukul 10.20 (Surabaya) – 13.35 (Singapura);
 - 3 (tiga) lembar data Manifest Final Maskapai Garuda Indonesia dengan Kode Penerbangan GA-855 tanggal 4 November 2024 pukul 19.30 (SIN) – 21.00 (SUB);
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa 1. TUTIK MEGA NINGSIH bersama-sama dengan terdakwa 2. LILIK WIYANTI pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, tetapi masih termasuk dalam bulan September sampai dengan bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024, di Jalan Jimbe RT.04/RW.05, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Blitar, telah *melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 (UU RI No. 18 tahun 2017 yang mengatur tentang larangan bagi orang perseorangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia)*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa TUTIK MEGA NINGSIH sejak Tahun 2023 sampai dengan saat ini, bekerja sebagai Kepala cabang PT. Sukses Mandiri Utama (selanjutnya dapat disingkat PT. SMU) di Kabupaten Blitar, yang bergerak dalam bidang PJTKI / Penempatan CPMI di Negara Taiwan, Hongkong, Singapura, Polandia, Austria, dan Makau;
- Bahwa untuk kantor pusat PT. SMU, berada di Bekasi dengan alamat kantor di Kompleks Taman Bougenville Blok A No. 18, Jl. Raya

Hal. 3 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimalang, Jl. Caman Raya, Rt. 007, Rw. 005, Jatibening Kec.

Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa TUTIK MEGA NINGSIH selaku Kepala Cabang adalah melakukan perekrutan dan melakukan pendaftaran CPMI dan pendaftaran ID ke Dinas Tenaga Kerja menurut wilayah asal masing – masing CPMI;
- Bahwa terdakwa TUTIK MEGA NINGSIH melakukan rangkaian proses perekrutan hingga melakukan penempatan CPMI ke luar Wilayah Indonesia, dengan tahapan proses dan prosedur sebagai berikut:

- a. Melakukan Medical pra CPMI untuk mengetahui bahwa CPMI fit / sehat atau tidak, yang dilakukan di Klinik Ar Rahman Jl.Kalimantan Blitar;
- b. Setelah ditanyakan sehat CPMI langsung dimasukkan ke BLK LN di Ds. Jimbe Rt/Rw. 04/05 Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, untuk menjalani pelatihan kerja selama 1 sampai dengan 3 bulan hingga CPMI dinyatakan lulus oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) dan mendapatkan Sertifikasi Kompetensi, dan setelah lulus dan diterima oleh PT. SMU, uang biaya pelatihan diganti oleh PT. SMU;
- c. Bahwa setiap orang siswa (CPMI) yang mengikuti pelatihan dikenakan biaya sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari di penampungan/tempat pelatihan, membayar operasional (membayar gaji FITRI, LILIK, sertifikat dll), Uang sebesar Rp. 4.000.000 tersebut dibayarkan oleh setiap orang siswa (CPMI) kepada SUPRIADI selaku Kepala BLK LN Mega Sukses Mandiri;
- d. Selanjutnya terdakwa TUTIK MEGA NINGSIH selaku Kepala cabang PT. SMU mengajukan biodata CPMI tersebut ke Kantor Pusat melalui Whatsapp (WA) admin group PT. SMU dan menghubungi langsung melalui WA kepada Ibu Santun (istri Direktur Utama PT. SMU, Toku Silahia) untuk diseleksi sesuai dengan keahlian masing – masing CPMI;
- e. Setelah dinyatakan diterima oleh kantor pusat, kemudian terdakwa TUTIK MEGA NINGSIH mengajukan ID CPMI ke Dinas Tenaga Kerja (sesuai dengan asal alamat CPMI) dan yang mengurus ke Dinas Tenaga Kerja adalah Supriadi, kemudian CPMI berangkat ke Jakarta/Kantor Pusat PT. SMU secara pribadi;

Hal. 4 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September tahun 2024, LUTFI KHUSNUL JANNAH, dikenalkan oleh kawannya yang bernama EKA kepada terdakwa LILIK WIYANTI di BLK LN Mega Sukses Mandiri, kemudian terdakwa LILIK WIYANTI melakukan interview singkat dengan LUTFI KHUSNUL JANNAH, selanjutnya pada sekitar bulan September tahun 2024 juga, terdakwa LILIK WIYANTI menghubungi LUTFI KHUSNUL JANNAH untuk masuk BLK LN Mega Sukses Mandiri dan menyerahkan berkas-berkas atau dokumen, antara lain KTP, akte, ijazah, Kartu Keluarga, dan Akte Cerai. Selanjutnya LUTFI KHUSNUL JANNAH ditampung di BLK LN Mega Sukses Mandiri selama 45 hari sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
- Bahwa terdakwa LILIK WIYANTI merupakan orang yang merekrut LUTFI KHUSNUL JANNAH, yang menjadi CPMI dan akan diberangkatkan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditempatkan di Singapura melalui PT. SMU, yang dipimpin terdakwa TUTIK MEGA NINGSIH sebagai Kepala Cabang PT. SMU Cabang Blitar;
- Bahwa menurut UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pasal 1 ayat (1), Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan;
- Bahwa menurut pasal 1 huruf (2) Peraturan Pemerintah (selanjutnya disingkat PP) Nomor 59 tahun 2021, Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada calon Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial;
- Bahwa sesuai dengan pasal 49 UU Nomor 18 Tahun 2017, Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas :
 - a. Badan;
 - b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 - c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesiauntuk kepentingan perusahaan sendiri.

Hal. 5 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt



- Bahwa sesuai dengan UU Nomor 18 tahun 2017, dalam pasal 51 dinyatakan bahwa *"Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri"* dan dalam pasal 59 dinyatakan bahwa *"Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI"*;

- Bahwa terdakwa TUTIK MEGA NINGSIH bersama-sama terdakwa LILIK WIYANTI merekrut LUTFI KHUSNUL JANNAH sebagai Pekerja Migran Indonesia, bertentangan dengan ketentuan pasal 1 huruf (2) Peraturan Pemerintah (selanjutnya disingkat PP) Nomor 59 tahun 2021, karena LUTFI KHUSNUL JANNAH tidak terjamin pemenuhan haknya sebagai CPMI, baik sebelum bekerja, selama bekerja, maupun setelah bekerja, baik dalam aspek hukum, ekonomi, maupun social;

- Bahwa terdakwa TUTIK MEGA NINGSIH bersama-sama terdakwa LILIK WIYANTI merekrut LUTFI KHUSNUL JANNAH sebagai Pekerja Migran Indonesia, bertentangan dengan ketentuan pasal 51 dan pasal 59 UU Nomor 18 tahun 2017, karena PT. SMU tidak mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri dan tidak memiliki SIP2MI;

Perbuatan terdakwa TUTIK MEGA NINGSIH dan terdakwa LILIK WIYANTI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa 1. TUTIK MEGA NINGSIH bersama-sama dengan terdakwa 2. LILIK WIYANTI pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, tetapi masih termasuk dalam bulan September sampai dengan bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024, di Jalan Jimbe RT.04/RW.05, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Blitar, telah *melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa TUTIK MEGA NINGSIH sejak Tahun 2023 sampai dengan saat ini, bekerja sebagai Kepala cabang PT. Sukses Mandiri

Hal. 6 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama (selanjutnya dapat disingkat PT. SMU) di Kabupaten Blitar, yang bergerak dalam bidang PJTKI / Penempatan CPMI di Negara Taiwan, Hongkong, Singapura, Polandia, Austria, dan Makau;

- Bahwa untuk kantor pusat PT. SMU, berada di Bekasi dengan alamat kantor di Kompleks Taman Bougenville Blok A No. 18, Jl. Raya Kalimalang, Jl. Caman Raya, Rt. 007, Rw. 005, Jatibening Kec.

Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa TUTIK MEGA NINGSIH selaku Kepala Cabang adalah melakukan perekrutan dan melakukan pendaftaran CPMI dan pendaftaran ID ke Dinas Tenaga Kerja menurut wilayah asal masing – masing CPMI;

- Bahwa terdakwa TUTIK MEGA NINGSIH melakukan rangkaian proses perekrutan hingga melakukan penempatan CPMI ke luar Wilayah Indonesia, dengan tahapan proses dan prosedur sebagai berikut:

a. Melakukan Medical pra CPMI untuk mengetahui bahwa CPMI fit / sehat atau tidak, yang dilakukan di Klinik Ar Rahman Jl. Kalimantan Blitar;

b. Setelah ditanyakan sehat CPMI langsung dimasukkan ke BLK LN di Ds. Jimbe Rt/Rw. 04/05 Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, untuk menjalani pelatihan kerja selama 1 sampai dengan 3 bulan hingga CPMI dinyatakan lulus oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) dan mendapatkan Sertifikasi Kompetensi, dan setelah lulus dan diterima oleh PT. SMU, uang biaya pelatihan diganti oleh PT. SMU;

c. Bahwa setiap orang siswa (CPMI) yang mengikuti pelatihan dikenakan biaya sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari di penampungan/tempat pelatihan, membayar operasional (membayar gaji FITRI, LILIK, sertifikat dll), Uang sebesar Rp. 4.000.000 tersebut dibayarkan oleh setiap orang siswa (CPMI) kepada SUPRIADI selaku Kepala BLK LN Mega Sukses Mandiri;

d. Selanjutnya terdakwa TUTIK MEGA NINGSIH selaku Kepala cabang PT. SMU mengajukan biodata CPMI tersebut ke Kantor Pusat melalui Whatsapp (WA) admin group PT. SMU dan menghubungi langsung melalui WA kepada Ibu Santun (istri Direktur Utama PT. SMU, Toku Silahia) untuk diseleksi sesuai dengan keahlian masing – masing CPMI;

e. Setelah dinyatakan diterima oleh kantor pusat, kemudian terdakwa TUTIK MEGA NINGSIH mengajukan ID CPMI ke Dinas

Hal. 7 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja (sesuai dengan asal alamat CPMI) dan yang mengurus ke Dinas Tenaga Kerja adalah Supriadi, kemudian CPMI berangkat ke Jakarta/Kantor Pusat PT. SMU secara pribadi;

- Bahwa pada bulan September tahun 2024, LUTFI KHUSNUL JANNAH, dikenalkan oleh kawannya yang bernama EKA kepada terdakwa LILIK WIYANTI di BLK LN Mega Sukses Mandiri, kemudian terdakwa LILIK WIYANTI melakukan interview singkat dengan LUTFI KHUSNUL JANNAH, selanjutnya pada sekitar bulan September tahun 2024 juga, terdakwa LILIK WIYANTI menghubungi LUTFI KHUSNUL JANNAH untuk masuk BLK LN Mega Sukses Mandiri dan menyerahkan berkas-berkas atau dokumen, antara lain KTP, akte, ijazah, Kartu Keluarga, dan Akte Cerai. Selanjutnya LUTFI KHUSNUL JANNAH ditampung di BLK LN Mega Sukses Mandiri selama 45 hari sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
- Bahwa terdakwa LILIK WIYANTI merupakan orang yang merekrut LUTFI KHUSNUL JANNAH, yang menjadi CPMI dan akan diberangkatkan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditempatkan di Singapura melalui PT. SMU, yang dipimpin terdakwa TUTIK MEGA NINGSIH sebagai Kepala Cabang PT. SMU Cabang Blitar;
- Bahwa menurut Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU) RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pasal 1 ayat (2) Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah negara Indonesia;
- Bahwa menurut UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pasal 1 ayat (1), Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan;
- Bahwa terdakwa TUTIK MEGA NINGSIH bersama-sama terdakwa LILIK WIYANTI merekrut LUTFI KHUSNUL JANNAH sebagai Pekerja Migran Indonesia, bertentangan dengan ketentuan pasal 1 huruf (2) Peraturan Pemerintah (selanjutnya disingkat PP) Nomor 59 tahun 2021, karena LUTHFI KHUSNUL JANNAH tidak terjamin pemenuhan

Hal. 8 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt



haknya sebagai CPMI, baik sebelum bekerja, selama bekerja, maupun setelah bekerja, baik dalam aspek hukum, ekonomi, maupun sosial;

- Bahwa terdakwa TUTIK MEGA NINGSIH bersama-sama terdakwa LILIK WIYANTI merekrut LUTFI KHUSNUL JANNAH sebagai Pekerja

Migran Indonesia, bertentangan dengan ketentuan pasal 51 dan pasal 59 UU Nomor 18 tahun 2017, karena PT. SMU tidak mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri dan tidak memiliki SIP2MI;

- Bahwa terdakwa TUTIK MEGA NINGSIH bersama-sama dengan terdakwa LILIK WIYANTI telah jelas *dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, yang dalam hal ini adalah LUTFI KHUSNUL JANNAH, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;*

Perbuatan terdakwa TUTIK MEGA NINGSIH dan terdakwa LILIK

WIYANTI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo. Pasal 68 UU RI No 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi serta maksud dari surat dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan atau eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara a quo melanggar asas *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan atau eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana termuat dalam Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan Terdakwa I TUTIK MEGA dan Terdakwa II LILIK WIYANTI tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 356/Pid.Sus /2025/PN. Blt atas nama Terdakwa I TUTIK MEGA dan Terdakwa II LILIK WIYANTI tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan atau eksepsi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan



keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **LUTFI KHUSNUL JANNAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tetap pada seluruh keterangannya yang telah diberikan pada tahap penyidikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membenarkan seluruh isi keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Negara Singapura dengan pekerjaan sebagai Asisten Rumah Tangga (ART), dimana saksi berangkat pada tanggal 23 Oktober 2024 dan kembali ke Indonesia pada tanggal 4 November 2024 dengan menggunakan biaya pribadi;
- Bahwa saksi menerangkan pihak yang memberangkatkan saksi untuk bekerja sebagai PMI adalah Terdakwa Tutik Mega Ningsih alias Bu Mega;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Tutik Mega Ningsih menempatkan saksi sebagai PMI di Negara Singapura melalui BLK-LN Mega Sukses Mandiri yang beralamat di Jl. Jimbe RT.04 RW.05, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pertama kali masuk ke BLK-LN Mega Sukses Mandiri, dokumen milik saksi berupa KTP, Akta Kelahiran, Ijazah, Kartu Keluarga, dan Akta Cerai diterima oleh Terdakwa Lilik Wiyanti, yang juga melakukan wawancara singkat terhadap saksi;
- Bahwa saksi menerangkan selama mengikuti proses pelatihan, saksi ditampung di BLK-LN Mega Sukses Mandiri milik Terdakwa Tutik Mega Ningsih selama kurang lebih 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
- Bahwa saksi menerangkan selama mengikuti pelatihan di BLK-LN Mega Sukses Mandiri saksi tidak dimintai biaya apapun, namun disampaikan oleh Terdakwa Lilik Wiyanti bahwa apabila saksi telah diberangkatkan bekerja ke luar negeri maka gaji saksi akan dipotong selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sejumlah sekitar Rp5.800.000,00 dari gaji yang disepakati sebesar Rp. 6.470.000,00, sehingga saksi hanya menerima bersih sekitar Rp. 670.000,00 setiap bulannya;
- Bahwa saksi menerangkan selama berada di BLK-LN Mega Sukses Mandiri saksi diberikan pelatihan berupa pekerjaan rumah

Hal. 10 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt



tangga seperti memasak dan merawat bayi serta diberikan pelatihan bahasa Inggris;

- Bahwa saksi menerangkan selama mengikuti pelatihan tersebut saksi tidak didaftarkan untuk memperoleh identitas atau registrasi dari Dinas Tenaga Kerja setempat serta tidak diikutsertakan dalam kepesertaan jaminan sosial;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Tutik Mega Ningsih menjanjikan akan memberikan sertifikat kompetensi kerja setelah saksi menyelesaikan pelatihan dan sertifikat tersebut akan diberikan pada saat saksi akan diberangkatkan ke luar negeri, namun hingga saksi diberangkatkan sertifikat tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi;

- Bahwa saksi menerangkan selain ditampung di BLK-LN Mega Sukses Mandiri, saksi juga pernah ditampung dan menjalani pelatihan di rumah pribadi Terdakwa Lilik Wiyanti selama kurang lebih 11 (sebelas) hari serta di rumah Terdakwa Tutik Mega Ningsih selama kurang lebih 8 (delapan) hari, dimana selama berada di tempat tersebut saksi diminta mengerjakan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang pembantu rumah tangga;

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 17 September 2024 saksi diantar oleh Muhammad Saroni ke Kantor Imigrasi Blitar untuk mengurus pembuatan paspor;

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WIB saksi diberangkatkan ke Singapura dengan diantar oleh Supriadi, dan saksi kembali ke Indonesia pada tanggal 4 November 2024;

- Bahwa saksi menerangkan selama bekerja di Singapura saksi ditempatkan di rumah majikan sebagai Asisten Rumah Tangga selama kurang lebih 12 (dua belas) hari dengan jam kerja dimulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB tanpa waktu istirahat dan tanpa hari libur;

- Bahwa saksi menerangkan sebelum keberangkatan ke Singapura, saksi diminta oleh Terdakwa Lilik Wiyanti untuk menandatangani dokumen visa kerja yang selanjutnya digunakan sebagai kelengkapan dokumen perjalanan saksi menuju Singapura;

- Bahwa saksi menerangkan selama bekerja saksi merasa keberatan terhadap kondisi pekerjaan yang diberikan oleh majikan yang diperoleh melalui BLK-LN tersebut sehingga saksi meminta untuk dipulangkan ke Indonesia, namun pihak agensi menyampaikan bahwa pemulangan dapat difasilitasi dengan syarat saksi membayar

Hal. 11 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt



uang ganti rugi sebesar Rp. 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan alasan saksi tertarik untuk bekerja di Singapura melalui Terdakwa Tutik Mega Ningsih karena pada saat itu saksi membutuhkan pekerjaan serta dijanjikan pekerjaan yang layak dan nyaman dengan jam kerja hanya sekitar 8 (delapan) jam per hari dan memperoleh waktu libur satu kali dalam satu bulan, proses keberangkatan yang cepat dan tidak rumit, serta dijanjikan uang saku sebesar Rp3.000.000,00 meskipun pada kenyataannya saksi hanya menerima sebesar Rp1.000.000,00, dengan gaji yang dijanjikan sebesar Rp6.470.000,00 setiap bulan;

- Bahwa saksi menerangkan selama bekerja selama 12 (dua belas) hari di rumah majikan di Singapura, saksi harus bekerja sejak pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB tanpa waktu istirahat, mengerjakan pekerjaan rumah tiga lantai seorang diri, sering mendapatkan tekanan dari majikan, serta tidak memperoleh makanan yang layak karena hanya diberikan makan satu kali dalam sehari;

- Bahwa saksi menerangkan pernah diminta oleh seseorang yang juga ditampung di BLK untuk membuat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi berangkat ke Singapura secara mandiri;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi hendak kembali ke Indonesia, saksi berusaha menghubungi Terdakwa Tutik Mega Ningsih dan Terdakwa Lilik Wiyanti namun tidak mendapatkan tanggapan, sehingga saksi meminta bantuan kepada ibu saksi untuk mendatangi BLK tersebut, namun pada saat itu BLK dimaksud sudah tidak beroperasi karena telah disegel;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Tutik Mega Ningsih dan Terdakwa Lilik Wiyanti kemudian memberikan uang ganti rugi atau uang damai sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada saksi di Lapas Blitar yang juga dihadiri oleh penasihat hukum para Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan setelah menerima uang ganti rugi tersebut, saksi menandatangani kesepakatan perdamaian serta membuat surat pencabutan laporan polisi;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan saksi, BLK-LN Mega Sukses Mandiri tersebut merupakan milik Terdakwa

Hal. 12 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt



Tutik Mega Ningsih, sedangkan Terdakwa Lilik Wiyanti bekerja sebagai pegawai pada BLK tersebut.
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **AZARIYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tetap pada seluruh keterangannya yang telah diberikan pada tahap penyidikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membenarkan isi keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal beberapa pihak, yaitu:
 - Terdakwa Tutik Mega Ningsih, karena yang bersangkutan merupakan pemilik BLK-LN Mega Sukses Mandiri sekaligus pihak yang mengontrol serta mengawasi kegiatan para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sehari-hari;
 - Supriadi, yang menurut pengetahuan saksi merupakan pekerja lapangan yang merekrut saksi untuk ditampung di BLK-LN Mega Sukses Mandiri, serta menjabat sebagai kepala BLK-LN tersebut dan juga yang mengantarkan para CPMI pada saat akan diberangkatkan ke luar negeri;
 - Muhammad Saroni, yang menurut saksi merupakan orang yang mengantarkan para CPMI dalam pengurusan paspor;
 - Terdakwa Lilik Wiyanti, yang menurut saksi bekerja sebagai staf di BLK-LN Mega Sukses Mandiri dan bertugas mengurus para CPMI dengan agen yang berada di Negara Singapura;
- Bahwa saksi menerangkan alasan saksi bersama dengan Lutfi Khusnul Jannah bersedia bekerja di Negara Singapura sebagai Asisten Rumah Tangga adalah karena adanya bujuk rayu dari Terdakwa Tutik Mega Ningsih yang menjanjikan antara lain jam kerja hanya 8 (delapan) jam, gaji yang besar, pemberian uang sejumlah Rp4.000.000,00, pemberian sertifikat kompetensi kerja setelah menjalani pelatihan, serta adanya jaminan keselamatan kerja;
- Bahwa saksi menerangkan saksi diberangkatkan oleh Terdakwa Tutik Mega Ningsih ke Negara Singapura pada tanggal 28 Oktober 2024 dan kemudian dipulangkan kembali ke Indonesia pada tanggal 4 November 2024 bersama dengan Lutfi Khusnul Jannah, karena pada saat itu saksi diketahui dalam keadaan hamil, sedangkan Lutfi Khusnul Jannah merasa mengalami eksploitasi karena pekerjaan yang diberikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa;

Hal. 13 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pihak yang memberangkatkan saksi dan Lutfi Khusnul Jannah sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah Terdakwa Tutik Mega Ningsih alias Bu Mega;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Tutik Mega Ningsih menempatkan saksi dan Lutfi Khusnul Jannah untuk bekerja di Negara Singapura melalui BLK-LN Mega Sukses Mandiri yang beralamat di Jalan Jimbe RT.04 RW.05, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 7 September 2024 saksi masuk ke BLK-LN Mega Sukses Mandiri dan bertemu dengan Terdakwa Tutik Mega Ningsih yang pada saat itu menjanjikan pekerjaan dengan jam kerja hanya 8 (delapan) jam per hari dan gaji yang tinggi, sehingga setelah menjalani wawancara singkat saksi kemudian langsung mengikuti pelatihan di BLK-LN tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi bersama dengan Lutfi Khusnul Jannah ditampung di BLK-LN Mega Sukses Mandiri milik Terdakwa Tutik Mega Ningsih selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) bulan;
- Bahwa saksi menerangkan sebagai persyaratan untuk masuk ke BLK-LN Mega Sukses Mandiri saksi diminta menyerahkan dokumen pribadi berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Nikah, Akta Kelahiran, dan ijazah Sekolah Dasar;
- Bahwa saksi menerangkan selama ditampung dan mengikuti pelatihan di BLK-LN Mega Sukses Mandiri saksi tidak dimintai biaya, namun disampaikan bahwa apabila saksi telah bekerja di luar negeri maka gaji saksi akan dipotong selama 7 (tujuh) bulan sejumlah sekitar Rp. 5.800.000,00 per bulan dari gaji yang dijanjikan sebesar Rp. 6.470.000,00 per bulan, sehingga saksi nantinya hanya akan menerima bersih sekitar Rp. 670.000,00 setiap bulannya;
- Bahwa saksi menerangkan selama ditampung di BLK-LN Mega Sukses Mandiri saksi diberikan pelatihan pekerjaan sebagai Asisten Rumah Tangga;
- Bahwa saksi menerangkan selama mengikuti pelatihan tersebut saksi bersama dengan saksi korban Lutfi Khusnul Jannah tidak didaftarkan untuk memperoleh identitas dari Dinas Tenaga Kerja setempat oleh Terdakwa Tutik Mega Ningsih, serta meskipun Terdakwa menjanjikan akan memberikan sertifikat kompetensi kerja setelah pelatihan selesai dan sebelum keberangkatan ke luar negeri, namun hingga saksi diberangkatkan sertifikat tersebut tidak pernah diberikan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi juga tidak diikutsertakan dalam kepesertaan jaminan sosial oleh Terdakwa Tutik Mega Ningsih;

Hal. 14 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi diberangkatkan ke luar wilayah Indonesia oleh Terdakwa Tutik Mega Ningsih pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan tujuan Negara Singapura, namun setelah tiba di Singapura dan dilakukan pemeriksaan kesehatan diketahui bahwa saksi sedang dalam keadaan hamil sehingga saksi kemudian dipulangkan kembali ke Indonesia pada tanggal 4 November 2024;
- Bahwa saksi menerangkan saksi bersama dengan Mirna Sofi Oktavia dan Lutfi Khusnul Jannah pernah ditampung serta menjalani pelatihan di rumah Terdakwa Tutik Mega Ningsih, dimana dalam kesehariannya saksi diminta mengerjakan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang pembantu rumah tangga;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Tutik Mega Ningsih sendiri yang menjelaskan kepada saksi mengenai sistem penerimaan gaji sebagaimana telah disampaikan sebelumnya.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi SITI MUNAWAROH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tetap pada seluruh keterangannya yang telah diberikan pada tahap penyidikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membenarkan isi keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal secara langsung Terdakwa Tutik Mega Ningsih, namun saksi mengetahui bahwa yang bersangkutan merupakan pemilik BLK-LN Mega Sukses Mandiri yang bergerak dalam kegiatan pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke luar negeri;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal Terdakwa Lilik Wiyanti, karena yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai pada BLK-LN Mega Sukses Mandiri milik Terdakwa Tutik Mega Ningsih, serta merupakan pihak yang membawa anak saksi yaitu Lutfi Khusnul Jannah untuk masuk ke BLK tersebut dengan tujuan bekerja di luar negeri;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 9 September 2024 anak saksi Lutfi Khusnul Jannah masuk dan ditampung di BLK-LN Mega Sukses Mandiri yang beralamat di Jalan Jimbe RT.04 RW.05, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum keberangkatan anak saksi ke Negara Singapura saksi tidak mengeluarkan biaya apapun, namun setelah anak saksi berada di Singapura dan mengalami permasalahan, anak saksi meminta untuk dipulangkan dengan syarat membayar uang

Hal. 15 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt



tebusan kepada pihak agensi di Singapura sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan anak saksi Lutfi Khusnul Jannah ditampung di BLK-LN Mega Sukses Mandiri selama kurang lebih 45

- (empat puluh lima) hari;

- Bahwa saksi menerangkan anak saksi Lutfi Khusnul Jannah diberangkatkan ke Negara Singapura pada tanggal 23 Oktober 2024;

- Bahwa saksi menerangkan pihak yang memberangkatkan anak saksi Lutfi Khusnul Jannah sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah Terdakwa Tutik Mega Ningsih, dengan dijanjikan akan bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga;

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 22 Oktober 2024 saksi menandatangani sebanyak 5 (lima) lembar surat pernyataan yang pada pokoknya berisi bahwa saksi memberikan izin kepada anak saksi untuk bekerja di Negara Singapura, menyatakan bahwa anak saksi berkeinginan untuk bekerja di luar negeri, menyetujui adanya pemotongan gaji selama 7 (tujuh) bulan oleh pihak agensi, serta menyatakan bahwa anak saksi memiliki pinjaman sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang akan dicicil selama 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 4 November 2024 saksi telah mentransfer uang sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada pihak agensi di Singapura melalui rekening atas nama Wong Loek Yan selaku agen;

- Bahwa saksi menerangkan tujuan saksi melakukan transfer uang sebesar Rp38.000.000,00 tersebut adalah sebagai pembayaran uang ganti rugi kepada pihak agensi agar anak saksi Lutfi Khusnul Jannah dapat dipulangkan kembali ke Indonesia.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **MIRNA SOFI OKTAVIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tetap pada seluruh keterangannya yang telah diberikan pada tahap penyidikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membenarkan isi keterangannya tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan mengenal beberapa pihak, yaitu:

- Terdakwa Tutik Mega Ningsih, karena yang bersangkutan merupakan pemilik BLK-LN Mega Sukses Mandiri sekaligus pihak



yang mengontrol serta mengawasi kegiatan para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sehari-hari;

- Supriadi, yang menurut pengetahuan saksi merupakan pekerja lapangan yang merekrut saksi untuk ditampung di BLK-LN Mega Sukses Mandiri serta menjabat sebagai kepala BLK-LN tersebut dan juga mengantar para CPMI pada saat akan diberangkatkan ke luar negeri;

- Muhammad Saroni, yang menurut saksi merupakan pihak yang mengantar para CPMI dalam pengurusan paspor;

- Terdakwa Lilik Wiyanti, yang menurut saksi bekerja sebagai staf di BLK-LN Mega Sukses Mandiri dan bertugas mengurus para

CPMI dengan agen yang berada di Negara Singapura;

- Bahwa saksi menerangkan saksi pada awalnya ditampung di BLK-LN Mega Sukses Mandiri selama kurang lebih 3 (tiga) hari, kemudian ditampung di rumah Terdakwa Lilik Wiyanti selama kurang lebih 2,5 (dua setengah) bulan, serta ditampung di rumah Terdakwa Tutik Mega Ningsih selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) bulan, dimana selama masa penampungan tersebut saksi diminta melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya pembantu rumah tangga namun tidak diberikan upah;

- Bahwa saksi menerangkan sebagai persyaratan untuk masuk ke BLK-LN Mega Sukses Mandiri saksi diminta menyerahkan dokumen pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan ijazah Sekolah Dasar;

- Bahwa saksi menerangkan saksi bersama dengan Mirna Sofi Oktavia dan Lutfi Khusnul Jannah pernah ditampung dan menjalani pelatihan di rumah Terdakwa Tutik Mega Ningsih, dimana dalam kesehariannya saksi diminta mengerjakan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya pembantu rumah tangga tanpa diberikan upah;

- Bahwa saksi menerangkan selama ditampung saksi tidak pernah dimintai pembayaran biaya apapun;

- Bahwa saksi menerangkan pihak yang menjelaskan mengenai sistem penerimaan gaji adalah Terdakwa Tutik Mega Ningsih;

- Bahwa saksi menerangkan selama mengikuti pelatihan di BLK-LN Mega Sukses Mandiri saksi tidak didaftarkan untuk memperoleh identitas dari Dinas Tenaga Kerja setempat serta tidak menerima sertifikat kompetensi kerja;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi masih menunggu untuk diberangkatkan bekerja ke Negara Singapura oleh Terdakwa Tutik Mega Ningsih;

Hal. 17 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan alasan saksi berkeinginan bekerja di Negara Singapura melalui Terdakwa Tutik Mega Ningsih karena dijanjikan proses keberangkatan yang cepat, gaji yang besar, serta adanya pemberian bonus;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi ditampung di BLK-LN Mega Sukses Mandiri tersebut selama kurang lebih 4 (empat) bulan yaitu sejak bulan Juni sampai dengan bulan Oktober;
 - Bahwa saksi menerangkan pada akhirnya saksi tidak jadi diberangkatkan ke luar negeri karena BLK-LN Mega Sukses Mandiri tersebut telah disegel oleh pihak yang berwenang
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi SUPRIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tetap pada seluruh keterangannya yang telah diberikan pada tahap penyidikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membenarkan isi keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan menjabat sebagai Kepala BLK-LN Mega Sukses Mandiri yang beralamat di Jalan Jimbe RT.04 RW.05, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar;
- Bahwa saksi menerangkan BLK-LN Mega Sukses Mandiri merupakan tempat pelatihan yang memberikan pembinaan kepada orang-orang yang hendak bekerja, khususnya dalam bidang pekerjaan sebagai Asisten Rumah Tangga (ART);
- Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala BLK-LN Mega Sukses Mandiri antara lain mengawasi dan mengatur kegiatan para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) selama menjalani pelatihan, yang meliputi:
 - Mendampingi proses pelatihan CPMI dalam belajar memasak;
 - Mendampingi proses pelatihan CPMI dalam merawat orang lanjut usia;
 - Mengawasi kegiatan CPMI dalam melakukan pekerjaan rumah tangga seperti membersihkan tempat tidur, mengepel lantai, mencuci pakaian menggunakan mesin cuci, serta menyetrika pakaian;
 - Mengawasi kegiatan pembelajaran bahasa Inggris bagi para CPMI;
 - Mengantar CPMI yang akan diberangkatkan bekerja ke luar negeri dari BLK-LN ke tempat keberangkatan atau travel;

Hal. 18 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pengurusan paspor bagi para CPMI yang ditampung di BLK-LN Mega Sukses Mandiri dilakukan oleh Muhammad Syahroni;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Lilik Wiyanti bekerja sebagai housekeeping sekaligus admin di BLK-LN Mega Sukses Mandiri, dengan tugas antara lain:
 - Membantu Terdakwa Tutik Meganingsih alias Mega menerima, mendata, dan mencatat CPMI dari perekrut lapangan untuk kemudian ditampung serta diberikan pelatihan sebagai Asisten Rumah Tangga sambil menunggu adanya majikan yang bersedia menerima;
 - Menawarkan para CPMI kepada agensi yang berada di Negara Singapura dengan menggunakan komputer atau laptop kantor;
 - Membantu mengurus administrasi pembuatan paspor dengan menghubungi biro jasa pembuatan paspor apabila telah terdapat majikan di Singapura yang bersedia menerima CPMI;
 - Melakukan perekrutan CPMI untuk ditampung di BLK-LN Mega Sukses Mandiri;
 - Membantu secara langsung pekerjaan Terdakwa Tutik Meganingsih alias Mega;
- Bahwa saksi menerangkan Lutfi Khusnul Jannah dan Azariyah pernah mengikuti pelatihan kerja di BLK-LN Mega Sukses Mandiri dengan tujuan untuk ditempatkan bekerja di luar wilayah Indonesia sebagai Asisten Rumah Tangga;
- Bahwa saksi menerangkan tugas saksi di BLK-LN Mega Sukses Mandiri pada pokoknya adalah mendampingi dan mengawasi kegiatan pelatihan CPMI, yang meliputi pelatihan memasak, merawat orang lanjut usia, melakukan pekerjaan rumah tangga seperti membersihkan tempat tidur, mengepel, mencuci dengan mesin cuci, menyetrikan pakaian, serta mengikuti pelatihan bahasa Inggris;
- Bahwa saksi menerangkan BLK-LN Mega Sukses Mandiri bukan merupakan badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah atau Dinas Tenaga Kerja setempat untuk melakukan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia di luar wilayah Indonesia serta tidak memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI);
- Bahwa saksi menerangkan tetap menempatkan CPMI untuk bekerja di luar wilayah Indonesia meskipun BLK-LN Mega Sukses Mandiri tidak memiliki SIP2MI, karena saksi menjalankan perintah dari Terdakwa

Hal. 19 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tutik Meganingsih alias Mega selaku pemilik BLK-LN Mega Sukses Mandiri atau sebagai pihak dari PT. SMU;

- Bahwa saksi menerangkan masa pelatihan kerja di BLK-LN Mega Sukses Mandiri berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan, atau sampai CPMI mendapatkan majikan yang bersedia mempekerjakan;

- Bahwa saksi menerangkan tidak terdapat jangka waktu pelatihan yang ditentukan secara pasti bagi para CPMI dan setelah selesai mengikuti pelatihan para CPMI juga tidak diberikan sertifikat pelatihan kerja;

- Bahwa saksi menerangkan saksi diangkat sebagai Kepala BLK-LN Mega Sukses Mandiri berdasarkan surat pengangkatan sekitar tahun 2017 oleh Terdakwa Tutik Meganingsih alias Mega;

- Bahwa saksi menerangkan saksi yang memberikan gaji kepada Muhammad Syahroni dan Terdakwa Lilik Wiyanti;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara langsung terkait keberangkatan Lutfi Khusnul Jannah sebagai Pekerja Migran Indonesia ke Negara Singapura;

- Bahwa saksi menerangkan BLK-LN Mega Sukses Mandiri telah disegel oleh pihak yang berwenang karena memberangkatkan orang untuk bekerja di luar negeri;

- Bahwa saksi menerangkan apabila terdapat CPMI yang diberangkatkan ke luar negeri, saksi menerima uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Terdakwa Tutik Meganingsih alias Mega;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Lilik Wiyanti bertugas mencatat nama-nama calon pekerja yang akan diberangkatkan ke luar negeri;

- Bahwa saksi menerangkan seluruh perbuatan yang dilakukan saksi tersebut pada dasarnya merupakan pelaksanaan perintah dari Terdakwa Tutik Meganingsih alias Mega, dengan imbalan berupa uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi MUHAMAD SARONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tetap pada seluruh keterangannya yang telah diberikan pada tahap penyidikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membenarkan isi keterangannya tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai pegawai pada BLK-LN Mega Sukses Mandiri, dengan tugas mengantar para Calon Pekerja

Hal. 20 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Migran Indonesia (CPMI) untuk mengurus pembuatan paspor, serta menerima gaji dari Terdakwa Tutik Mega Ningsih;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bahwa BLK-LN Mega Sukses Mandiri telah memberangkatkan Lutfi Khusnul Jannah ke Negara Singapura untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI);

- Bahwa saksi menerangkan benar BLK-LN Mega Sukses Mandiri menampung para CPMI dengan tujuan untuk diberikan pelatihan kerja sebelum ditempatkan bekerja di luar wilayah Indonesia, khususnya di Negara Singapura sebagai Asisten Rumah Tangga;

- Bahwa saksi menerangkan dalam kapasitasnya sebagai pegawai pada BLK-LN Mega Sukses Mandiri, saksi ditugaskan oleh Terdakwa Tutik Mega Ningsih untuk mengantar para CPMI dalam pengurusan paspor serta bertindak sebagai sopir yang mengantarkan CPMI menuju travel keberangkatan ke Bandara Juanda. Atas pekerjaan tersebut saksi menerima gaji sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dari Terdakwa Tutik Mega Ningsih serta memperoleh tambahan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap pengurusan paspor;

- Bahwa saksi menerangkan para CPMI yang ditampung di BLK-LN Mega Sukses Mandiri tidak dibebankan biaya apapun selama masa penampungan hingga proses pemberangkatan. Namun demikian, setelah para CPMI bekerja pada majikan di Negara Singapura, para Pekerja Migran Indonesia tersebut akan dikenakan pembayaran biaya administrasi dan akomodasi melalui mekanisme pemotongan gaji.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi AIPDA ZULFIKAR ISHAQ PELUPESSY, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Tutik Mega Ningsih dan Terdakwa Lilik Wiyanti dalam proses penyidikan perkara ini;

- Bahwa saksi membenarkan pada saat pemeriksaan tersebut Terdakwa Tutik Mega Ningsih dan Terdakwa Lilik Wiyanti didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing;

- Bahwa saksi membenarkan pernah memfasilitasi pertemuan antara para Terdakwa dengan Saksi Korban, yang pada akhirnya para Terdakwa memberikan sejumlah uang sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada Saksi Korban sebagai bentuk penyelesaian secara kekeluargaan;

Hal. 21 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan dalam memfasilitasi pertemuan tersebut saksi tidak pernah memaksa ataupun menekan para Terdakwa maupun Saksi Korban untuk melakukan perdamaian, melainkan hal tersebut dilakukan atas kehendak para pihak sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan selama proses penyidikan saksi tidak pernah melakukan tekanan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan terdapat surat pencabutan laporan polisi dari pihak pelapor, namun surat tersebut baru diterbitkan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh penuntut umum;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh proses pemeriksaan dalam perkara ini telah dilakukan sesuai dengan prosedur penyidikan yang berlaku dan berbeda dengan perkara sebelumnya yang pernah ditangani saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi BRIPDA NUR AKMALLUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Tutik Mega Ningsih dan Terdakwa Lilik Wiyanti dalam proses penyidikan perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan pada saat pemeriksaan tersebut Terdakwa Tutik Mega Ningsih dan Terdakwa Lilik Wiyanti didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memfasilitasi pertemuan antara para Terdakwa dengan Saksi Korban yang berujung pada adanya pemberian uang sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada Saksi Korban;
- Bahwa saksi membenarkan dalam memfasilitasi pertemuan tersebut saksi tidak pernah memaksa para Terdakwa maupun Saksi Korban untuk melakukan perdamaian, melainkan hal tersebut terjadi atas kehendak para Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan selama proses pemeriksaan saksi tidak pernah melakukan tekanan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan terdapat surat pencabutan laporan polisi dari pihak pelapor, namun surat tersebut baru diterbitkan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh proses pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan secara terpisah dan berbeda dengan perkara sebelumnya.

Hal. 22 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **TITIS WULANDARI, S.Psi., M.M.** (Ahli BP3MI), keterangannya dibacakan di persidangan karena Ahli tidak dapat hadir meskipun telah dipanggil secara patut, dan pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan Ahli telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala BP3MI Jawa Timur yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang penempatan serta perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa menurut Ahli, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Terdakwa Sdri. Tutik Mega Ningsih tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke luar wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pihak yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri hanyalah:

1. Badan;

2. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
dan

3. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

- Bahwa menurut Ahli, setiap orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 namun dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dapat dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang tersebut dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

Hal. 23 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keahlian Ahli, perbuatan Terdakwa Sdri. Tutik Mega Ningsih yang melakukan perekrutan, penampungan, dan pelatihan terhadap calon pekerja migran untuk ditempatkan bekerja di luar wilayah Indonesia, yaitu di Negara Singapura sebagai Asisten Rumah Tangga, merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa menurut Ahli, Sdri. Lutfi Khusnul Jannah selaku Calon Pekerja Migran Indonesia tidak memenuhi persyaratan untuk ditempatkan bekerja di luar negeri karena tidak memiliki identitas atau rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja setempat, tidak memiliki sertifikat kompetensi, serta tidak memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dengan demikian menurut pendapat Ahli, perbuatan Terdakwa Sdri. Tutik Mega Ningsih yang melakukan perekrutan dan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa menurut Ahli, Terdakwa Sdri. Tutik Mega Ningsih dan Terdakwa Sdri. Lilik Wiyanti termasuk dalam kategori orang perseorangan yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perekrutan maupun penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia ke luar wilayah Indonesia;
- Bahwa Ahli menerangkan orang perseorangan maupun lembaga pelatihan kerja seperti BLK-LN tidak diperbolehkan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar wilayah Indonesia;
- Bahwa menurut Ahli, pihak yang berwenang untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri hanyalah Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), serta perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana diatur

Hal. 24 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt



dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

2. Ahli **LATIF USMAN, S.E., M.M.** (Ahli Disnaker Kab. Blitar), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli membenarkan seluruh keterangan yang telah diberikan pada tingkat penyidikan dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa BLK–LN Mega Sukses Mandiri tidak dilengkapi dengan izin Kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 55900, yaitu klasifikasi usaha yang menyediakan akomodasi atau tempat tinggal yang tidak termasuk dalam kategori hotel atau penginapan sejenis, sehingga dengan tidak dimilikinya izin tersebut BLK–LN Mega Sukses Mandiri tidak diperkenankan untuk menampung Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI);
- Bahwa Ahli menerangkan BLK–LN Mega Sukses Mandiri telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai lembaga pelatihan kerja di Kabupaten Blitar dan telah tercatat dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui Online Single Submission (OSS), namun statusnya masih dalam tahap pemenuhan persyaratan perizinan dan belum terverifikasi;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan data pada sistem OSS, status perizinan BLK–LN Mega Sukses Mandiri sampai saat ini masih dinyatakan belum terverifikasi karena proses pemenuhan perizinan berusaha berbasis risiko belum terpenuhi secara lengkap;
- Bahwa Ahli menerangkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, pihak yang berwenang untuk melaksanakan penempatan dan pemberangkatan seseorang untuk bekerja ke luar negeri adalah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
- Bahwa Ahli menerangkan lembaga yang melaksanakan pelatihan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia harus berbeda dengan lembaga atau perusahaan yang melaksanakan penempatan atau pemberangkatan ke luar negeri;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam permohonan perizinan BLK yang diajukan masih terdapat beberapa persyaratan yang belum terpenuhi, antara lain belum adanya izin lingkungan, sertifikat kelayakan, serta izin gedung;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam dokumen permohonan perizinan tersebut tercantum Supriadi sebagai Kepala BLK,

Hal. 25 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt



sedangkan yang tercatat sebagai penanggung jawab BLK adalah Terdakwa Tutik.

3. Ahli **ANDHIKA WARDANA** (Ahli Imigrasi), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli membenarkan seluruh keterangan yang telah diberikan pada tingkat penyidikan dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Ahli menerangkan bekerja pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar yang beralamat di Jalan Mastrip No.45, Srengat II, Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian sejak bulan Juli 2024;
- Bahwa Ahli menerangkan persyaratan permohonan paspor bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang berdomisili di Indonesia pada prinsipnya meliputi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), Kartu Keluarga (KK), serta dokumen identitas lain seperti ijazah, buku nikah, atau surat baptis, serta paspor lama apabila sebelumnya telah memiliki paspor. Pada awalnya berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 terdapat persyaratan tambahan berupa surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja bagi pemohon yang akan bekerja ke luar negeri, namun sejak berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 19 September 2022, ketentuan mengenai surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja tersebut telah dihapus sebagaimana diatur dalam Pasal 4, sehingga persyaratan pembuatan paspor bagi CPMI pada dasarnya sama dengan pembuatan paspor biasa, meskipun dalam praktiknya Kantor Imigrasi dapat meminta surat rekomendasi dari BP2MI apabila dipandang perlu atau apabila terdapat kekhawatiran adanya penyalahgunaan paspor;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa paspor nomor E8624414 atas nama LUTFI KHUSNUL JANNAH diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar pada tanggal 23 September 2024 dengan masa berlaku sampai dengan 23 September 2034;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa penerbitan paspor nomor E8624414 atas nama LUTFI KHUSNUL JANNAH tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Hal. 26 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

- Bahwa Ahli menerangkan dalam proses permohonan paspor, mulai dari tahap pemeriksaan berkas hingga proses wawancara harus dilakukan secara langsung oleh pemohon yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan, karena dalam proses tersebut dilakukan pengambilan foto biometrik serta wawancara kepada pemohon;

- Bahwa Ahli menerangkan dokumen persyaratan yang dibawa oleh Sdri. LUTFI KHUSNUL JANNAH pada saat mengajukan permohonan pembuatan paspor baru berupa KTP dengan NIK 3505046810900001, Kartu Keluarga Nomor 3505040302210001, serta Akta Kelahiran Nomor 2689/1ST/86/1999;

- Bahwa Ahli menerangkan terhadap permohonan paspor baru atas nama LUTFI KHUSNUL JANNAH telah dilakukan proses wawancara, pengambilan foto wajah, serta perekaman sidik jari dari 10 jari tangan kanan dan kiri pada saat proses permohonan paspor;

- Bahwa Ahli menerangkan pada saat dilakukan proses wawancara terhadap pemohon atas nama LUTFI KHUSNUL JANNAH, yang bersangkutan menyampaikan bahwa tujuan pembuatan paspor tersebut adalah untuk keperluan wisata ke Malaysia selama kurang lebih satu minggu;

- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar, mekanisme pengambilan paspor pada prinsipnya harus dilakukan oleh pemohon yang bersangkutan, namun apabila pemohon tidak dapat hadir maka pengambilan paspor dapat dilakukan oleh pihak lain dengan menggunakan surat kuasa yang dilengkapi dengan KTP pihak yang diberi kuasa, serta membawa tanda terima permohonan paspor;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa paspor milik Sdri. LUTFI KHUSNUL JANNAH tersebut pada kenyataannya digunakan untuk berangkat ke Negara Singapura;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan hasil wawancara pada saat proses permohonan paspor, tujuan penggunaan paspor oleh Sdri. LUTFI KHUSNUL JANNAH yang disampaikan kepada petugas imigrasi adalah untuk keperluan wisata selama 1 (satu) minggu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 27 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. TUTIK MEGA NINGSIH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan membenarkan seluruh keterangannya yang telah diberikan pada tingkat penyidikan dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa menerangkan sejak Tahun 2023 sampai dengan sekarang bekerja sebagai Kepala Cabang PT. Sukses Mandiri Utama di Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan PT. Sukses Mandiri Utama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang PJTKI / penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke beberapa negara tujuan antara lain Taiwan, Hongkong, Singapura, Polandia, Austria, dan Makau, dengan kantor pusat yang beralamat di Kompleks Taman Bougenville Blok A No. 18, Jl. Raya Kalimalang, Jl. Caman Raya, RT.007 RW.005, Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kepala Cabang PT. Sukses Mandiri Utama Provinsi Jawa Timur adalah melakukan perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), pendaftaran CPMI, serta pengurusan pendaftaran identitas (ID) CPMI ke Dinas Tenaga Kerja sesuai wilayah asal masing-masing CPMI;
- Bahwa Terdakwa membenarkan prosedur yang dilakukan oleh PT. Sukses Mandiri Utama dalam proses perekrutan sampai dengan penempatan CPMI ke luar wilayah Indonesia pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - CPMI terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan (medical check up) untuk mengetahui kondisi kesehatan dan kelayakan bekerja;
 - Apabila dinyatakan sehat, CPMI dimasukkan ke Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menjalani pelatihan kerja selama kurang lebih 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan hingga dinyatakan lulus oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) dan memperoleh sertifikat kompetensi;
 - Setelah dinyatakan lulus dan diterima oleh PT. Sukses Mandiri Utama, biaya pelatihan tersebut kemudian diganti oleh pihak perusahaan;
 - Selanjutnya biodata CPMI diajukan oleh kantor cabang kepada kantor pusat untuk dilakukan seleksi sesuai dengan keahlian masing-masing;

Hal. 28 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila telah dinyatakan diterima oleh kantor pusat, kantor cabang kemudian mengurus pendaftaran identitas CPMI ke Dinas Tenaga Kerja;
- Setelah seluruh proses tersebut selesai, CPMI kemudian dikirim ke kantor pusat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui alamat BLK-LN Mega Sukses Mandiri yang terletak di Desa Jimbe RT/RW 04/05, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, namun antara PT. Sukses Mandiri Utama dengan BLK tersebut tidak terdapat perjanjian kerja sama secara tertulis;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengenal Sdri. Lutfi Khusnul Jannah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah secara langsung memberangkatkan Sdri. Lutfi Khusnul Jannah untuk bekerja sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bangunan yang digunakan sebagai BLK-LN Mega Sukses Mandiri adalah milik Terdakwa yang kemudian disewakan kepada Supriadi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan penampungan CPMI di BLK-LN Mega Sukses Mandiri adalah untuk mempersiapkan peserta mengikuti uji kompetensi, dengan pengajar di antaranya Fitri yang mengajarkan tata boga, keterampilan memandikan bayi, merawat orang tua, pekerjaan rumah tangga, serta bahasa Inggris, dan Lilik yang mengajarkan perawatan dan penjagaan anak kecil;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam kaitannya dengan BLK-LN Mega Sukses Mandiri, kapasitas Terdakwa hanyalah sebagai pemilik bangunan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa menurut pengetahuannya BLK-LN Mega Sukses Mandiri merupakan badan usaha yang ditunjuk oleh Dinas Tenaga Kerja untuk melaksanakan pelatihan uji kompetensi, home care, serta pelatihan bahasa, baik untuk penempatan CPMI di dalam negeri maupun di luar negeri, dan Terdakwa tidak mengetahui mengenai izin SIP2MI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pemberangkatan CPMI yang ditampung di BLK-LN Mega Sukses Mandiri dilakukan oleh PT. Sukses Mandiri Utama kantor pusat di Jakarta untuk bekerja di luar wilayah Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa BLK-LN Mega Sukses Mandiri tidak menentukan jangka waktu pelatihan secara khusus, melainkan bergantung pada kemampuan masing-masing

Hal. 29 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt



peserta dalam menyerap materi pelatihan, dan setelah selesai mengikuti pelatihan para peserta diberikan sertifikat pelatihan kerja;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui secara pasti persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta pelatihan yang akan mengikuti pelatihan kerja di BLK-LN Mega Sukses Mandiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setiap peserta pelatihan dikenakan biaya sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari selama di tempat penampungan serta biaya operasional, antara lain untuk membayar gaji Fitri, Lilik, serta biaya sertifikat, dan biaya tersebut dibayarkan oleh peserta kepada Supriadi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui dasar pengangkatan Supriadi sebagai Kepala BLK-LN Mega Sukses Mandiri maupun pihak yang mengangkatnya, karena menurut pengetahuan Terdakwa Supriadi hanya menyewa bangunan milik Terdakwa yang digunakan sebagai tempat pelatihan kerja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak menjabat dalam struktur organisasi BLK-LN Mega Sukses Mandiri, dan yang bertanggung jawab serta melakukan pengelolaan terhadap BLK tersebut adalah Supriadi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bersedia untuk berdamai dengan Saksi Korban Lutfi Khusnul Jannah, dan upaya perdamaian tersebut dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dengan difasilitasi oleh Polda Jawa Timur.

2. LILIK WIYANTI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan membenarkan seluruh keterangannya yang telah diberikan pada tingkat penyidikan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa menerangkan sejak bulan Mei 2024 bekerja sebagai trainer di BLK-LN Mega Sukses Mandiri sekaligus merangkap sebagai admin di BLK-LN Mega Sukses Mandiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengenal Sdri. Lutfi Khusnul Jannah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah merekrut, menampung, maupun memberangkatkan Sdri. Lutfi Khusnul Jannah untuk bekerja sebagai TKI di Negara Singapura secara tidak prosedural;
- Bahwa Terdakwa menerangkan BLK-LN Mega Sukses Mandiri bergerak dalam bidang pelatihan kerja Calon Pekerja Migran

Hal. 30 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (CPMI), dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku trainer pada pokoknya adalah:

- Mengajar bahasa Inggris kepada CPMI yang ditampung di asrama;
- Mengajar CPMI mengenai memasak, kebersihan, etika, serta perawatan bayi (baby care);
- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika admin sebelumnya keluar, Terdakwa membantu menangani pendaftaran calon siswa yang masuk serta beberapa tugas administrasi lainnya sejak tanggal 24 Oktober 2024;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menerima gaji sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dari kedua pekerjaan tersebut, yang diberikan oleh Terdakwa Tutik Mega Ningsih, dengan cara transfer dari rekening Terdakwa Tutik Mega Ningsih ke rekening pribadi Terdakwa, sedangkan apabila dibayarkan secara tunai diberikan oleh Supriadi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak terdapat surat pengangkatan resmi bagi Terdakwa sebagai admin, karena Terdakwa hanya membantu mengisi kekosongan posisi admin;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui mengenai legalitas maupun perizinan yang dimiliki oleh PT. Mega Sukses Mandiri maupun BLK-LN Mega Sukses Mandiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui mengenai perizinan BLK-LN Mega Sukses Mandiri dalam hal perekrutan, penampungan, maupun penempatan CPMI ke luar wilayah Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa Tutik Mega Ningsih tidak termasuk dalam struktur organisasi BLK-LN Mega Sukses Mandiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sistem yang dijalankan oleh BLK-LN Mega Sukses Mandiri dalam hal perekrutan, penampungan, dan penempatan CPMI ke luar wilayah Indonesia pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. CPMI terlebih dahulu mendaftar di BLK-LN Mega Sukses Mandiri, baik melalui sponsor maupun datang sendiri;
 - b. CPMI kemudian mengisi biodata;
 - c. CPMI menjalani *medical check up*, dan apabila dinyatakan sehat dapat mengikuti pelatihan (*training*);
 - d. CPMI kemudian mengikuti pelatihan kerja kurang lebih selama 2 (dua) bulan;

Hal. 31 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Setelah pembekalan dinilai cukup, CPMI mengikuti ujian kompetensi atau Uji Kompetensi Kerja (UJK), dan apabila dinyatakan lulus akan diseleksi untuk disalurkan ke negara tujuan melalui perusahaan penyalur (PT) yang bergerak di bidang tersebut;
- f. Setelah lulus pelatihan, BLK-LN Mega Sukses Mandiri mendaftarkan CPMI ke pusat;
- g. Selanjutnya proses penempatan diserahkan kepada PT. SMU pusat;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa Tutik Mega Ningsih pernah menyuruh CPMI membuat surat pernyataan sebelum diberangkatkan ke luar wilayah Indonesia yang berisi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh CPMI selama bekerja di Singapura, termasuk mengenai pemotongan gaji dan biaya ganti rugi;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan pengurusan visa maupun paspor CPMI dilakukan oleh PT. SMU pusat;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh CPMI yang akan mengikuti pelatihan di BLK-LN Mega Sukses Mandiri pada pokoknya adalah:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Kartu Keluarga (KK);
 - c. Akta kelahiran atau ijazah;
 - d. Surat nikah apabila telah menikah;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui siapa yang mengurus dokumen maupun pembelian tiket keberangkatan Sdri. Lutfi Khusnul Jannah ke Negara Singapura untuk bekerja sebagai PMI;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa alamat email liviaros93@gmail.com merupakan milik Terdakwa Tutik Mega Ningsih, yang ditautkan pada telepon genggam operasional BLK-LN Mega Sukses Mandiri;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan telepon genggam operasional BLK-LN Mega Sukses Mandiri yang memuat email tersebut hanya dapat diakses oleh Terdakwa dan Terdakwa Tutik Mega Ningsih;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah menyuruh Sdri. Lutfi Khusnul Jannah untuk mengikuti pelatihan (*training*) di rumah pribadi Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi Korban Lutfi Khusnul Jannah pernah datang ke BLK bersama dengan orang tuanya;

Hal. 32 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt



- Bahwa Terdakwa menerangkan izin BLK-LN Mega Sukses Mandiri saat ini sudah tidak aktif atau tidak memiliki izin yang berlaku. Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam Merk robot;
- 1 (satu) lembar invoice biaya akomodasi Sdri.Lutfi Khusnul Jannah kepada Mrs.Yann (JY Employment Agency);
- 1 (satu) lembar Foto Copy Pasport Nomor E8624414 atas nama Lutfi Khusnul Jannah;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Maskapai Scoot dengan Nomor Penerbangan TR 263 tanggal 23 Oktober 2024 pukul 10.20 (Surabaya) – 13.35 (Singapura) dengan penumpang atas nama Lutfi Khusnul Jannah;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Maskapai Garuda dengan Nomor Penerbangan GA 855 tanggal 4 November 2024 pukul 19.30 (Singapura) -21.00 (Indonesia) dengan penumpang atas nama Lutfi Khusnul Jannah;
- 1 (satu) lembar E-Tiket Penerbangan Keberangkatan atas nama Lutfi Khusnul Jannah menggunakan Maskapai Garuda dengan Nomor Penerbangan GA 855 tanggal 4 November 2024 pukul 19.30 (Singapura) -21.00 (Indonesia);
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran uang ganti rugi ke Agensi atas nama Wong Loek Yan senilai Rp.37.926.700 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- 6 (enam) lembar visa kerja atas nama Lutfi Khusnul Jannah dari kementerian Tenaga Kerja Singapura;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan dokumen yang berkaitan langsung dengan identitas serta kepentingan pribadi saksi korban, maka dikembalikan kepada Saksi Lutfi Khusnul Jannah.
Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel data manifest Penumpang dan Bagasi Maskapai Scoot dengan Nomor Penerbangan TR 263 tanggal 23 Oktober 2024 pukul 10.20 (Surabaya) – 13.35 (Singapura);
- 3 (tiga) lembar data Manifest Final Maskapai Garuda Indonesia dengan Kode Penerbangan GA-855 tanggal 4 November 2024 pukul 19.30 (SIN) – 21.00 (SUB).;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa maupun para saksi, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini; oleh

Hal. 33 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barang bukti tersebut berkaitan dengan pembuktian perkara dan masih diperlukan sebagai kelengkapan administrasi berkas perkara, maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I Tutik Mega Ningsih bekerja sebagai Kepala Cabang PT. Sukses Mandiri Utama di Kabupaten Blitar sejak Tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar PT. Sukses Mandiri Utama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Penempatan Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke beberapa negara antara lain Taiwan, Hongkong, Singapura, Polandia, Austria, dan Makau, dengan kantor pusat beralamat di Kompleks Taman Bougenville Blok A No.18, Jl. Raya Kalimalang, Jl. Caman Raya, RT 007 RW 005, Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa I selaku Kepala Cabang Provinsi Jawa Timur PT. Sukses Mandiri Utama adalah melakukan perekrutan CPMI, melakukan pendaftaran CPMI, serta melakukan pendaftaran identitas CPMI ke Dinas Tenaga Kerja sesuai wilayah asal masing-masing CPMI;
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa I, prosedur yang dijalankan oleh PT. Sukses Mandiri Utama dalam proses perekrutan hingga penempatan CPMI ke luar negeri antara lain diawali dengan pemeriksaan kesehatan (*medical check up*), kemudian CPMI mengikuti pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) selama kurang lebih 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan hingga dinyatakan lulus uji kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), selanjutnya biodata CPMI diajukan ke kantor pusat untuk dilakukan seleksi, setelah diterima dilakukan pendaftaran identitas ke Dinas Tenaga Kerja, dan selanjutnya CPMI dikirim ke kantor pusat;
- Bahwa benar alamat BLK-LN Mega Sukses Mandiri berada di Desa Jimbe RT/RW 04/05 Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, dan antara PT. Sukses Mandiri Utama dengan BLK-LN Mega Sukses Mandiri tidak terdapat perjanjian kerja sama secara tertulis;
- Bahwa benar Terdakwa I tidak mengenal Sdri. Lutfi Khusnul Jannah serta tidak pernah secara langsung memberangkatkan Sdri. Lutfi Khusnul Jannah sebagai CPMI;

Hal. 34 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt



- Bahwa benar bangunan yang digunakan sebagai BLK-LN Mega Sukses Mandiri merupakan milik Terdakwa I yang disewakan kepada Supriadi;
 - Bahwa benar tujuan CPMI ditampung di BLK-LN Mega Sukses Mandiri adalah untuk mengikuti pelatihan kerja dan uji kompetensi, dengan tenaga pengajar antara lain Fitri yang mengajarkan tata boga, keterampilan memandikan bayi, merawat orang tua, pekerjaan rumah tangga, serta bahasa Inggris, dan Lilik yang mengajarkan perawatan dan pengasuhan anak;
 - Bahwa benar kapasitas Terdakwa I di BLK-LN Mega Sukses Mandiri menurut keterangannya hanya sebagai pemilik bangunan yang disewakan;
 - Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa I, BLK-LN Mega Sukses Mandiri merupakan badan usaha yang melakukan pelatihan kerja bagi CPMI, namun Terdakwa I tidak mengetahui mengenai perizinan SIP2MI;
 - Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa I, pemberangkatan CPMI yang sebelumnya mengikuti pelatihan di BLK-LN Mega Sukses Mandiri dilakukan oleh PT. Sukses Mandiri Utama pusat yang berada di Jakarta;
 - Bahwa benar pelaksanaan pelatihan di BLK-LN Mega Sukses Mandiri tidak memiliki batas waktu yang tetap dan bergantung pada kemampuan siswa dalam menyerap pelatihan, serta setelah selesai mengikuti pelatihan para peserta diberikan sertifikat pelatihan kerja;
 - Bahwa benar setiap peserta pelatihan dikenakan biaya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari di penampungan serta biaya operasional pelatihan, dan pembayaran tersebut dilakukan kepada Supriadi;
 - Bahwa benar Terdakwa I tidak mengetahui dasar pengangkatan Supriadi sebagai Kepala BLK-LN Mega Sukses Mandiri dan menurut keterangannya Supriadi hanya menyewa bangunan milik Terdakwa I untuk digunakan sebagai tempat pelatihan kerja;
 - Bahwa benar Terdakwa I tidak menjabat dalam struktur organisasi BLK-LN Mega Sukses Mandiri dan yang bertanggung jawab atas pengelolaan BLK-LN tersebut menurut keterangannya adalah Supriadi;
 - Bahwa benar Terdakwa I menyatakan pernah berupaya untuk berdamai dengan Saksi Korban Lutfi Khusnul Jannah di Lapas yang difasilitasi oleh Polda Jawa Timur;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II Lilik Wiyanti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa benar Terdakwa II bekerja sebagai trainer di BLK-LN Mega Sukses Mandiri sejak bulan Mei 2024 dan sekaligus merangkap sebagai admin;

Hal. 35 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa II tidak mengenal Sdri. Lutfi Khusnul Jannah;
- Bahwa benar Terdakwa II tidak pernah merekrut, menampung, maupun memberangkatkan Sdri. Lutfi Khusnul Jannah untuk bekerja ke Singapura;
- Bahwa benar BLK-LN Mega Sukses Mandiri bergerak dalam bidang pelatihan kerja bagi calon pekerja migran Indonesia, dan tugas Terdakwa II sebagai trainer antara lain mengajar bahasa Inggris, memasak, kebersihan rumah tangga, etika kerja, serta perawatan bayi;
- Bahwa benar sejak tanggal 24 Oktober 2024 Terdakwa II juga membantu mengerjakan tugas administrasi termasuk menerima pendaftaran calon siswa pelatihan;
- Bahwa benar Terdakwa II menerima gaji sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan, yang dibayarkan oleh Terdakwa I melalui transfer rekening ataupun secara tunai melalui Supriadi;
- Bahwa benar Terdakwa II tidak memiliki surat pengangkatan sebagai admin karena hanya mengisi kekosongan jabatan admin;
- Bahwa benar Terdakwa II tidak mengetahui mengenai legalitas maupun perizinan yang dimiliki oleh PT. Sukses Mandiri Utama maupun BLK-LN Mega Sukses Mandiri;
- Bahwa benar Terdakwa II juga tidak mengetahui perizinan BLK-LN Mega Sukses Mandiri dalam hal perekrutan, penampungan, maupun penempatan CPMI ke luar negeri;
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa II, Terdakwa I Tutik Mega Ningsih tidak termasuk dalam struktur organisasi BLK-LN Mega Sukses Mandiri;
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa II, sistem yang dijalankan BLK-LN Mega Sukses Mandiri dalam menerima calon CPMI adalah calon peserta mendaftar baik melalui sponsor maupun datang sendiri, kemudian mengisi biodata, menjalani medical check up, mengikuti pelatihan kerja kurang lebih 2 (dua) bulan, setelah itu mengikuti uji kompetensi, dan apabila dinyatakan lulus maka akan disalurkan melalui perusahaan penempatan;
- Bahwa benar setelah lulus pelatihan, BLK-LN Mega Sukses Mandiri akan mendaftarkan CPMI ke pusat dan selanjutnya proses penempatan diserahkan kepada PT. Sukses Mandiri Utama pusat;
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa II, Terdakwa I Tutik Mega Ningsih pernah menyuruh CPMI membuat surat pernyataan terkait kewajiban yang harus dipenuhi selama bekerja di Singapura termasuk mengenai pemotongan gaji dan biaya ganti rugi;

Hal. 36 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt



- Bahwa benar pembuatan dokumen seperti visa maupun paspor CPMI dilakukan oleh PT. Sukses Mandiri Utama pusat;
- Bahwa benar persyaratan administrasi bagi CPMI yang mengikuti pelatihan di BLK-LN Mega Sukses Mandiri antara lain KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran atau Ijazah, serta surat nikah bagi yang telah menikah;
- Bahwa benar Terdakwa II tidak mengetahui pihak yang mengurus dokumen maupun pembelian tiket keberangkatan Sdri. Lutfi Khusnul Jannah ke Singapura;
- Bahwa benar alamat surat elektronik liviaros93@gmail.com merupakan milik Terdakwa I Tutik Mega Ningsih yang terhubung dengan telepon genggam operasional BLK-LN Mega Sukses Mandiri;
- Bahwa benar telepon genggam operasional BLK-LN Mega Sukses Mandiri tersebut hanya dapat diakses oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa benar Terdakwa II tidak pernah menyuruh Sdri. Lutfi Khusnul Jannah untuk menjalani pelatihan di rumah pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa II, Sdri. Lutfi Khusnul Jannah pernah datang ke BLK bersama orang tuanya;
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa II, izin operasional BLK-LN Mega Sukses Mandiri pada saat itu sudah tidak aktif atau tidak memiliki izin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut:

1. Pertama Pasal 81 Jo Pasal 69 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; atau
2. Kedua Pasal 83 Jo. Pasal 68 UU RI No 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mempertimbangkan bahwa dakwaan Penuntut Umum didasarkan pada ketentuan Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkembangan hukum yang berlaku, sejak tanggal 2 Januari 2026 telah berlaku secara efektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian

Hal. 37 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt



Pidana, sehingga terhadap perkara yang sedang diperiksa perlu mempertimbangkan ketentuan hukum yang paling menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *lex favor reo* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan wajib diterapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang paling menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu meskipun pembuktian unsur-unsur tindak pidana tetap merujuk pada ketentuan Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun dalam penentuan jenis dan besaran pidana, khususnya pidana denda, Majelis Hakim perlu menyesuaikannya dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang mengatur mengenai klasifikasi pidana denda dalam bentuk kategori;

Menimbang, bahwa dengan demikian penerapan ketentuan tersebut dimaksudkan agar pembedaan terhadap Terdakwa tetap selaras dengan asas kepastian hukum, keadilan, serta penerapan ketentuan hukum yang paling menguntungkan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 81 Jo Pasal 69 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 20 huruf C UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia”;
3. Unsur “Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tanpa Memenuhi Persyaratan Perizinan”;
4. Unsur “Penyertaan (Turut Serta Melakukan)”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut;

Hal. 38 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan para Terdakwa yaitu Tutik Mega Ningsih dan Lilik Wiyanti, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh masing-masing Terdakwa serta para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa sendiri, serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 adalah kegiatan pelayanan yang meliputi perekrutan, pelatihan, penampungan, pengurusan dokumen, pemberangkatan, hingga penempatan Pekerja Migran Indonesia ke negara tujuan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa Tutik Mega Ningsih bekerja sebagai Kepala Cabang PT. Sukses Mandiri Utama di Kabupaten Blitar sejak tahun 2023, yang bergerak dalam bidang penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke luar negeri antara lain ke Taiwan, Hongkong, Singapura, Polandia, Austria, dan Makau;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa Tutik Mega Ningsih antara lain melakukan perekrutan dan pendaftaran CPMI serta mengajukan biodata CPMI kepada kantor pusat untuk proses penempatan;

Menimbang, bahwa para CPMI yang direkrut kemudian ditampung dan dilatih di BLK-LN Mega Sukses Mandiri yang beralamat di Desa Jimbe, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Lilik Wiyanti bekerja sebagai trainer sekaligus admin di BLK-LN Mega Sukses Mandiri, yang memberikan pelatihan kepada CPMI berupa pelatihan bahasa Inggris, memasak, pekerjaan rumah tangga, etika kerja, serta perawatan bayi dan anak;

Menimbang, bahwa sistem yang dijalankan di BLK-LN Mega Sukses Mandiri meliputi pendaftaran CPMI, pengisian biodata, pemeriksaan kesehatan (medical check-up), pelatihan kerja selama kurang lebih dua bulan, hingga ujian kompetensi sebelum disalurkan ke perusahaan penempatan;

Menimbang, bahwa setelah para CPMI menyelesaikan pelatihan, data CPMI tersebut kemudian dikirimkan ke PT. Sukses Mandiri Utama pusat untuk proses penempatan ke luar negeri;

Hal. 39 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Luthfi dengan para Terdakwa sebelum berangkat ke Luar Negeri mengadakan kesepakatan untuk tidak menerima gaji selama 7 (tujuh) bulan artinya para Terdakwa memiliki *meansrea* untuk mendapatkan keuntungan dengan memberangkatkan saksi Luthfi untuk bekerja di Singapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Luthfi pada saat dipersidangan menjelaskan keberangkatan saksi ke Singapura pada tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB dengan diantar oleh Sdr. Saksi Supriyadi ke sebuah pom bensin kemudian dari pom bensin saksi Luthfi dijemput dengan menggunakan transport darat ke bandara Juanda dan saat itu saksi Luthfi sudah membawa tiket penerbangan dari Juanda ke Singapura kemudian setibanya di Singapura saksi Luthfi dijemput oleh Agen untuk dibawa ke ruang transit milik dari Agen yang ada di Singapura. Setelah selesai semua administrasi dan koordinasi dari Agen kepada majikan yang akan mempekerjakan Saksi dengan majikannya lalu saksi Luthfi dibawa kerumah majikan tersebut. Kemudian saksi Luthfi menetaplah di rumah majikan dan bekerjalah disana selayaknya asisten rumah tangga. Namun dengan perjalanan waktu hari demi hari saksi Luthfi tidak tahan karena pekerjaannya melebihi dari waktu yang dijanjikan. Sehingga saksi menginginkan dan bertekad untuk keluar dari majikan tersebut.

Menimbang, bahwa majelis menilai selama proses keberangkatan saksi Luthfi ke Singapura pada saat di bandara saksi Luthfi diingatkan untuk pergi wisata, bukan untuk bekerja. Sedangkan para Terdakwa mengetahui bahwa saksi Luthfi pergi ke Singapura untuk bekerja sebagai tenaga pekerja migran Indonesia;

Menimbang bahwa setelah saksi Luthfi keluar dari majikan tersebut, majikan menghubungi Agen untuk meminta uang Ganti rugi senilai Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah). Kemudian dari keluarga saksi Luthfi mengirimkan uang sebesar yang disebutkan diatas dan ditransfer ke rekening a.n Wong Lok Yan. Kemudian saksi Kembali ke tanah air dan membuat laporan kepada kepolisian terhadap peristiwa yang terjadi di Singapura saksi merasa dirugikan karena dipekerjakan tidak sesuai yang diperjanjikan oleh BLK-LN Mega Sukses Mandiri, dan berjalannya proses penyidikan telah ditetapkan terdakwa sebagai tersangka saat itu para terdakwa meminta untuk damai kepada saksi Luthfi. Maka dikembalikanlah uang kesepakatan damai kepada saksi Luthfi sebesar Rp. 38.000.0000;

Hal. 40 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt



Menimbang, bahwa majelis menilai dengan adanya kesepakatan damai antara para terdakwa dengan saksi Luthfi menandakan para Terdakwa bersalah dengan tujuannya semata-mata hanya mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa rangkaian kegiatan tersebut secara nyata merupakan bagian dari proses penempatan Pekerja Migran Indonesia, yang meliputi perekrutan, pelatihan, penampungan, dan pengurusan administrasi sebelum diberangkatkan ke luar negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tanpa Memenuhi Persyaratan Perizinan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin resmi dari Pemerintah berupa Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli dihubungkan dengan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang saling bersesuaian maka Majelis hakim menilai Bahwa BLK-LN Mega Sukses Mandiri tidak memiliki izin yang aktif dalam menjalankan kegiatan pelatihan dan penampungan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI);

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan dari Ahli membenarkan bahwa Persyaratan Permohonan Paspor untuk Calon Pekerja Migran Indonesia yang berdomisili di Indonesia adalah : E-KTP, KK, ijazah/buku nikah/Surat Baptis serta paspor lama jika sudah memiliki pada awalnya sesuai PERMENKUMHAM No. 8 tahun 2014 bahwa ada Surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja bagi pemohon yang akan bekerja ke Luar negeri, namun sejak berlakunya PERMENKUMHAM No. 18 tahun 2022 tertanggal 19 September 2022 terhadap Surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja bagi pemohon yang akan bekerja ke Luar negeri sudah dihapus/ditiadakan sesuai pasal 4 PERMENKUMHAM No. 18 tahun 2022, sehingga persyaratan pembuatan paspor CPMI persyaratannya sama dengan pembuatan paspor biasa tapi biasanya kami meminta surat rekomendasi dari BP2MI (Jika diperlukan atau dikhawatirkan adanya penyalahgunaan Pasport) dan paspor nomor E8624414 atas nama LUTFI KHUSNUL JANNAH diterbitkan oleh

Hal. 41 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar pada tanggal 23 September 2024 berlaku sampai dengan 23 September 2034 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pandangan ahli pada saat dilakukan wawancara, pengambilan foto wajah dan sidik jari kepada pemohon atas nama LUTFI KHUSNUL JANNAH didapatkan hasil wawancara bahwa ybs membuat paspor dalam rangka untuk wisata ke Malaysia selama satu minggu ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menjelaskan bahwa izin BLK-LN Mega Sukses Mandiri sudah tidak aktif dan para Terdakwa juga mengetahui harus ada SIP2MI pada setiap pengiriman tenaga kerja keluar negeri namun untuk BLK-LN Mega Sukses Mandiri tidak memiliki izin ataupun perizinan yang berkaitan dengan kegiatan penempatan CPMI namun kegiatan perekrutan, pelatihan, dan penampungan CPMI tetap dilakukan di BLK-LN Mega Sukses Mandiri tetap menerima peserta dan peserta BLK-LN tersebut tetap mengirimkan pekerja yaitu saksi Lutfi ke Singapura kemudian terhadap kesepakatan antara para terdakwa dan saksi Lutfi untuk biaya Administrasi yang harus dibayarkan oleh setiap calon peserta sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun pembayaran tersebut dengan cara akan dilakukan pemotongan sesuai dengan kesepakatan antara saksi Lutfi dengan para terdakwa pada saat sudah bekerja di Singapura kemudian menurut keterangan saksi Lutfi dipersidangan juga menjelaskan kalau Terdakwa Lilik Wiyanti mengatakan apabila saksi telah diberangkatkan bekerja ke luar negeri maka gaji saksi akan dipotong selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sejumlah sekitar Rp5.800.000,00 dari gaji yang disepakati sebesar Rp. 6.470.000,00, sehingga saksi hanya menerima bersih sekitar Rp. 670.000,00 setiap bulannya adapun alasan pemotongan tersebut bertujuan untuk keuntungan dari para terdakwa dan untuk membayar biaya selama mengikuti pelatihan di BLK-LN Mega Sukses Mandiri ;

Menimbang, bahwa dengan tetap dilaksanakannya kegiatan perekrutan, pelatihan, dan penampungan CPMI di BLK-LN Mega Sukses Mandiri tanpa adanya izin yang sah, maka kegiatan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan para terdakwa mengetahui Ketika CPMI yang akan dikirim keluar negeri sebagai pekerja harus melengkapi document-dokumnt sebagaimana yang dianjurkan oleh SIP2MI (surat izin perekrutan pekerja Migran Indonesia) sebagaimana

Hal. 42 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt



diatur didalam ketentuan pasal 49 UU Nomor 18 Tahun 2017, **Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas :**

- a. Badan;
- b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri ;

Menimbang Bahwa sesuai dengan UU Nomor 18 tahun 2017, dalam **pasal 51** dinyatakan bahwa ***“Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri”*** dan dalam **pasal 59** dinyatakan bahwa ***“Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI”*** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia tanpa memenuhi persyaratan perizinan telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “Penyertaan (Turut Serta Melakukan)”;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai penyertaan dalam tindak pidana diatur dalam Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang dapat dipidana apabila turut serta melakukan tindak pidana bersama orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menjelaskan kalua terdakwa Tutik Mega sebagai kepala cabang PT Sukses Mandiri Utama sejak tahun 2023. Tutik Mega berperan melakukan perekrutan dan melakukan pendaftaran CPMI dan pendaftaran ID ke Dinas Tenaga Kerja menurut wilayah asal masing masing CPMI, dengan relasi dari terdakwa Tutik Mega selaku Kepala cabang PT. SMU mengajukan biodata CPMI ke Kantor Pusat melalui WA kepada Ibu Santun (istri Direktur PT.SMU) untuk diseleksi. Setelah diterima oleh Kantor Pusat Terdakwa mengajukan ID CPMI ke Dinas Tenaga Kerja dan yang mengurus ke dinas Adalah Supriadi. Pada bulan September 2024 LUTHFI KHUSNUL JANNAH di kenalkan oleh kawannya bernama EKA kepada LILIK WIYANTI. Bahwa terdakwa Lilik Wiyanti merupakan orang yang merekrut Luthfi Khusnul

Hal. 43 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jannah, yang menjadi CPMI dan akan di berangkatkan sebagai PMI dan ditempatkan di Singapura.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperoleh keadaan bahwa Terdakwa Tutik Mega Ningsih berperan dalam melakukan perekrutan CPMI serta mengajukan biodata CPMI ke perusahaan penempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Lilik Wiyanti berperan memberikan pelatihan kepada CPMI serta membantu administrasi pendaftaran CPMI di BLK-LN Mega Sukses Mandiri;

Menimbang, bahwa kegiatan perekrutan, pelatihan, dan penampungan CPMI tersebut dilakukan secara bersama-sama dalam satu rangkaian kegiatan sebelum CPMI disalurkan untuk bekerja di luar negeri;

Menimbang, bahwa dengan adanya pembagian peran tersebut, para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan rangkaian perbuatan yang saling berkaitan dalam proses penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa selama proses persidangan ini para terdakwa tidak mengakui perbuatannya yang merekrut dengan tujuan untuk memperkerjakan saksi Lutfi sebagai Tenaga Kerja Wanita di Singapura namun perlu dipahami bahwa jika para terdakwa membantah seluruh dari keterangan saksi Lutfi tersebut harus dibuktikan pada saat dipersidangan bukan hanya sekedar membantah saja dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa para terdakwa memiliki hak ingkat namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli serta bukti-bukti surat telah memberikan keyakinan hakim jika para terdakwa telah meyakinkan bersalah sebagaimana yang tertulis didalam dakwaan Kesatu dari penuntut umum ;

Menimbang bahwa didalam nota pembelaan pensihat hukum para terdakwa pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar membebaskan para terdakwa dari dakwaan karena perkara aquo sudah diperiksa didalam perkara yang lain sehingga perkara aquo dinyatakan Nebis in idem, terhadap pembelaan dari penasihat hukum para terdakwa ini telah Majelis Hakim jawab didalam pertimbangan hukum diputusan sela sehingga

Hal. 44 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt



menurut hemat Majelis untuk poin pembelaan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa Majelis menilai didalam proses persidangan majelis telah menemukan fakta-fakta kalau para terdakwa telah berdamai dengan cara mengembalikan kerugian korban Lutfi namun pertanyaannya apakah dengan adanya perdamaian antara para terdakwa dengan saksi Lutfi dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana? Terhadap hal ini Majelis menilai meskipun sudah adanya perdamaian namun para terdakwa tetap dimintakan pertanggung jawaban pidana namun setelah melihat adanya proses peristiwa perdamaian tersebut Majelis menilai bahwa para terdakwa mengakui perbuatannya dan korban bersedia memaafkan sehingga dengan tercapainya perdamaian tersebut maka korban telah terselamatkan dan Sudah seharusnya para terdakwa juga mendapatkan prioritas pertanggung jawaban yang harus dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa jenis pidana dalam Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana yang terbukti dilakukan para Terdakwa adalah berupa pidana penjara dan pidana denda, dimana pidana ini bersifat kumulatif yang artinya bahwa selain dijatuhkan pidana penjara maka terhadap para Terdakwa juga sekaligus haruslah dijatuhi pidana dengan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa tidak dilakukan penahanan dengan alasan karena para terdakwa sudah ditahan didalam perkara yang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara yang lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pidana yang dijatuhkan sebagaimana didalam amar putusan ini, Majelis menilai setimpal terhadap perbuatan para Terdakwa demikian juga memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Hal. 45 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam Merk robot;
- 1 (satu) lembar invoice biaya akomodasi Sdri.Lutfi Khusnul Jannah kepada Mrs.Yann (JY Employment Agency);
- 1 (satu) lembar Foto Copy Pasport Nomor E8624414 atas nama Lutfi Khusnul Jannah;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Maskapai Scoot dengan Nomor Penerbangan TR 263 tanggal 23 Oktober 2024 pukul 10.20 (Surabaya) – 13.35 (Singapura) dengan penumpang atas nama Lutfi Khusnul Jannah;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Maskapai Garuda dengan Nomor Penerbangan GA 855 tanggal 4 November 2024 pukul 19.30 (Singapura) -21.00 (Indonesia) dengan penumpang atas nama Lutfi Khusnul Jannah;
- 1 (satu) lembar E-Tiket Penerbangan Keberangkatan atas nama Lutfi Khusnul Jannah menggunakan Maskapai Garuda dengan Nomor Penerbangan GA 855 tanggal 4 November 2024 pukul 19.30 (Singapura) -21.00 (Indonesia);
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran uang ganti rugi ke Agensi atas nama Wong Loek Yan senilai Rp.37.926.700 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- 6 (enam) lembar visa kerja atas nama Lutfi Khusnul Jannah dari kementerian Tenaga Kerja Singapura;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan dokumen yang berkaitan langsung dengan identitas serta kepentingan pribadi saksi korban, maka dikembalikan kepada Saksi Lutfi Khusnul Jannah.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel data manifest Penumpang dan Bagasi Maskapai Scoot dengan Nomor Penerbangan TR 263 tanggal 23 Oktober 2024 pukul 10.20 (Surabaya) – 13.35 (Singapura);
- 3 (tiga) lembar data Manifest Final Maskapai Garuda Indonesia dengan Kode Penerbangan GA-855 tanggal 4 November 2024 pukul 19.30 (SIN) – 21.00 (SUB).;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Para Terdakwa maupun para saksi, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini; oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan pembuktian perkara dan masih diperlukan sebagai kelengkapan administrasi berkas perkara, maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara

Hal. 46 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban tidak mendapatkan haknya sebagai Pekerja Migran Indonesia (jam kerja, dll);
- Terdakwa mengulangi Tindak Pidana yang sama (PMI).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali semua perbuatannya;
- Terdakwa dan Saksi Korban sudah damai (diperlihatkan dipersidangan surat perdamaian dan pencabutan laporan polisi).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Jo Pasal 69 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 20 huruf C UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP Jo UU No.1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana serta dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang pedoman Implementasi KUHP dan KUHAP 2025, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Tutik Mega Ningsih dan Terdakwa II Lilik Wiyanti, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia tanpa izin dari Pemerintah*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Tutik Mega Ningsih dan Terdakwa II Lilik Wiyanti tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 10 bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut harus dibayar selama 30 hari jika denda selama masa 30 hari tersebut para Terdakwa belum melakukan pembyaran maka diganti dengan pidana kurungan selama 120 hari (Seratus dua puluh) ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 47 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Pasport Nomor E8624414 atas nama Lutfi Khusnul Jannah;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Maskapai Scoot dengan Nomor Penerbangan TR 263 tanggal 23 Oktober 2024 pukul 10.20 (Surabaya) – 13.35 (Singapura) dengan penumpang atas nama Lutfi Khusnul Jannah;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Maskapai Garuda dengan Nomor Penerbangan GA 855 tanggal 4 November 2024 pukul 19.30 (Singapura) -21.00 (Indonesia) dengan penumpang atas nama Lutfi Khusnul Jannah;
- 1 (satu) lembar E-Tiket Penerbangan Keberangkatan atas nama Lutfi Khusnul Jannah menggunakan Maskapai Garuda dengan Nomor Penerbangan GA 855 tanggal 4 November 2024 pukul 19.30 (Singapura) -21.00 (Indonesia);
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran uang ganti rugi ke Agensi atas nama Wong Loek Yan senilai Rp.37.926.700 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- 6 (enam) lembar visa kerja atas nama Lutfi Khusnul Jannah dari kementerian Tenaga Kerja Singapura.

Dikembalikan kepada Saksi LUTFI KHUSNUL JANNAH

- 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam Merk robot;
- 1 (satu) lembar invoice biaya akomodasi Sdri.Lutfi Khusnul Jannah kepada Mrs.Yann (JY Employment Agency);
- 1 (satu) bendel data manifest Penumpang dan Bagasi Maskapai Scoot dengan Nomor Penerbangan TR 263 tanggal 23 Oktober 2024 pukul 10.20 (Surabaya) – 13.35 (Singapura);
- 3 (tiga) lembar data Manifest Final Maskapai Garuda Indonesia dengan Kode Penerbangan GA-855 tanggal 4 November 2024 pukul 19.30 (SIN) – 21.00 (SUB).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2026, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot S.H., Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2026, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Santosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Muhammad Alfin,

Hal. 48 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didimus Hartanto Dendot S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Santosa, S.H., M.H.

Hal. 49 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)